



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE**

TCE/nmp/CGVM/alp

Rol N°2.118-2025

**Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.**

**VISTOS:**

En la sentencia en alzada, se corrige en el considerando octavo la referencia a los apellidos "*Bahamondes Jorquera*" por "*Barrera Bahamondes*".

**Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:**

1°) Que un principio informante de nuestro ordenamiento jurídico es la protección de la autonomía de los grupos intermedios. Este se encuentra reconocido en el artículo 1°, inciso tercero, de la Constitución Política de la República;

2°) Que, los grupos intermedios son especialmente relevantes en el tejido social, toda vez que son organizaciones a través de las cuales se materializan los fines e intereses propios de la sociedad civil. En estos términos se pronunció el Excelentísimo Tribunal Constitucional en la causa Rol N°1.295-08-INA sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 3° y 4° del Decreto Ley N°1.757 "*Otorga Beneficios Por Accidentes y Enfermedades a Los Miembros De Los Cuerpos De Bomberos*", de 1977, donde sostuvo en el considerando quincuagésimoquinto: "(...) *Por eso, la Constitución señala que a través de estas asociaciones la sociedad "se organiza y estructura" (artículo 1°). Estas tienen fines propios distintos a los del Estado y sus órganos. Con ello se contribuye "a la riqueza de la trama social y, en último término, al bien común de la sociedad"*";

3°) Que, la protección de los grupos intermedios se manifiesta, además, en el derecho fundamental a la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE**

TCE/nmp/CGVM/alp

Rol N°2.118-2025

asociación, consagrado en el artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, que goza de la protección especial establecida en el numeral 26 del mismo artículo;

**4°)** Que, dentro de este tipo de organizaciones, las más elementales son las Juntas de Vecinos. Al respecto, se debe considerar que en el Mensaje que originó la Ley N°19.418, sobre "Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias", se señaló que estas entidades actúan como representantes territoriales de las familias y respecto de las cuales se aspira a que encarnen los intereses de todos los integrantes de la respectiva unidad vecinal (Mensaje, historia de la Ley N°19.418, página 4);

**5°)** Que, a partir de lo anterior, se explica que los requisitos de elegibilidad para acceder al Directorio de una Junta de Vecinos fuesen menos exigentes que los requerimientos para asumir otros cargos de elección, permitiendo competir incluso a extranjeros sin los años de avecindamiento mínimos para gozar del derecho a sufragio y entregando a los estatutos de la propia organización la definición de las exigencias para acceder a los cargos de representación. Al respecto, los requisitos de elegibilidad -en virtud de la protección de los grupos intermedios y el derecho de asociación- deben ser interpretados de forma restrictiva, en aras de la mayor participación ciudadana en este tipo de colectividades;

**6°)** Que, al momento de la inscripción de candidaturas al Directorio de la Junta de Vecinos N°3 de Los Choros, el veintidós de abril de dos mil veinticinco, el señor





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE**

TCE/nmp/CGVM/alp

Rol N°2.118-2025

Francisco Aguilar Aguilera no se encontraba cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva, pues ésta fue impuesta el veintitrés de marzo de dos mil catorce por un período de tres años y un día. Además, se debe señalar que, en los estatutos de la organización, que constan a fojas 362 a 368, no aparece como requisito para inscribirse en la elección por un puesto en el Directorio el hecho de no haber sido condenado por un delito. De lo que se desprende que cumplía con los requisitos de elegibilidad expuestos en el artículo 20 de la Ley N°19.418, pudiendo competir para dirigir la organización en cuestión;

7°) Que, el artículo 24 de la Ley N°19.418, no obstante que restringe la participación como dirigentes a personas que han perdido su calidad de ciudadano, ello obsta al ejercicio del cargo, pero no a la posibilidad de ser candidato y, eventualmente, de ser elegido como aconteciera en la especie;

8°) Que, aun cuando consta a fojas 369 que el Senado de la República no ha rehabilitado la ciudadanía al señor Aguilar, no resulta posible aplicar por analogía la letra f) del artículo 24 de la Ley N°19.418 como requisito de para su elección, toda vez que se trata de una causal de cesación y no un requisito de elegibilidad.

**Se confirma** la sentencia de once de noviembre de dos mil veinticinco, escrita a fojas 375.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°2.118-2025**

ARTURO JOSE PRADO PUGA  
Fecha: 25/09/2026



Adelita Inés Ravanales Arriagada  
Fecha: 25/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras  
Fecha: 25/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA  
Fecha: 25/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2118-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO  
Fecha: 25/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 25 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO  
Fecha: 25/09/2026



\*8823842E-1A52-422B-8FA2-04E3CF5E6664\*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en [www.tribunalcalificador.cl](http://www.tribunalcalificador.cl) con el código de verificación indicado bajo el código de barras.